

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Segurança Pública (art. 144 da CF/1988)

O **art. 144** da Constituição ocupa-se da **segurança pública**, dever do Estado e responsabilidade de todos, e enumera os órgãos que a compõem:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. (Acrescentado pela EC 104/2019)

A **polícia penal**, criada pela **EC 104/2019**, é órgão responsável pela segurança do sistema prisional federal, estadual e do Distrito Federal (art. 144, § 5º). Nos termos do art. 4º, da EC 104/2019, os quadros da corporação serão compostos pela transformação dos cargos dos atuais agentes penitenciários e equivalentes, além da realização de concursos públicos para preenchimento das vagas. Com a transformação dos cargos em carreira policial e órgão constitucional de segurança pública, os agentes penitenciários foram equiparados aos membros das demais polícias, com atribuições específicas, cujas atribuições serão reguladas em lei:

Art. 4º O preenchimento do quadro de servidores das polícias penais será feito, exclusivamente, por meio de concurso público e por meio da transformação dos cargos isolados, dos cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários e dos cargos públicos equivalentes.

Oportuno ressaltar que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a lista de órgãos integrantes da segurança pública é *numerus clausus*, taxativa, não podendo os entes federados criarem outros órgãos e incluí-los nesse rol:

"Os Estados-membros, assim como o Distrito Federal, devem seguir o modelo federal. O art. 144 da Constituição aponta os órgãos incumbidos do exercício da segurança pública. Entre eles não está o Departamento de Trânsito. Resta pois vedada aos Estados-membros a possibilidade de estender o rol, que esta Corte já firmou ser numerus clausus, para alcançar o Departamento de Trânsito" (ADI 1.182, voto do rel. min. Eros Grau, julgamento em 24/11/2005, Plenário)

Mas você pergunta: e a **Força Nacional de Segurança**?

A **Força Nacional de Segurança**, é vinculada ao Ministério da Justiça foi uma instituição criada em **2004** para atender a necessidades **emergenciais dos estados** federados, em situações onde se fazem necessárias uma interferência maior do poder público ou for detectada urgência de reforço na área de segurança.

É integrada por **policiais e bombeiros** selecionados entre os **grupos de elite dos Estados**, que passam por treinamento na **Academia Nacional da Polícia Federal**. Não se constituem, portanto, de integrantes de uma categoria, distinta, específica. Também não são integrados por elementos das Forças Armadas, não obstante possam com elas atuar em conjunto, estrategicamente, em determinadas operações.

A Força Nacional **não adquiriu**, portanto, status constitucional, não integrando o rol taxativo estabelecido pela Constituição.

Lembro a você da **Emenda Constitucional 82, de 16 de julho de 2014**, que incluiu o § 10 no art. 144 da Constituição Federal:

*§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:
I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e
II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.*

A referida Emenda constitucionalizou **os órgãos e a carreira dos agentes de trânsito**, no **âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios**, integrando-os no capítulo da **segurança pública**. Entretanto, cuidado pois a Emenda **também não inclui** os órgãos e agentes de trânsito dentro do rol taxativo do art. 144.

Bem, continuando com a análise dos órgãos que compõem a segurança pública na Constituição, vamos falar da chamada **polícia judiciária**, que adora cair na sua prova. A **polícia judiciária** é aquela destinada a **reprimir as infrações penais e apresentar os infratores para a devida punição**, excetuando-se os crimes militares. Tem também a função de **investigar os delitos não evitados pela polícia preventiva ou administrativa (normalmente a polícia militar)**, incluídas aí as tarefas de investigação, autópsia e perícias em geral. Essas atividades de natureza técnico-científica são exercidas pelos Institutos de Criminalística, de Medicina Legal e Institutos de Identificação.

Os órgãos que exercem função de polícia judiciária são a **polícia federal** e a **polícia civil**, nos termos do **art. 144, § 1º, IV e § 4º**:

*Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
§ 1º - A **polícia federal**, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: (...)
IV - exercer, com exclusividade, as funções de **polícia judiciária** da União.
....
§ 4º - às **polícias civis**, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de **polícia judiciária** e a apuração de infrações penais, exceto as militares.*

A EC 104/2019, deu nova redação ao § 6º e acrescentou o § 5º-A no art. 144, para incluir as atribuições gerais da **polícia penal**:

*Art. 144....
....
§ 5º-A. Às **polícias penais**, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.
~~§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.~~
§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis **e as polícias penais** estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.*



Jurisprudência

O Supremo Tribunal Federal decidiu que normas de Constituições estaduais que criam a **Polícia Científica** não podem ser interpretadas no sentido de considerá-las órgão de segurança pública. Considerou que nada impede que a Polícia Científica, órgão responsável pelas perícias continue a existir, vinculada ou não à Polícia Civil (órgão ao qual normalmente está vinculado), mas sem ostentar natureza de órgão autônomo de segurança pública.

(ADI 2.575/PR, rel. Min. Dias Toffoli, julgamento 24/6/2020)

Já a **polícia ostensiva** tem por missão **prevenir os delitos e preservar a ordem pública** e é exercida primordialmente pela **polícia militar**.

As demais funções da **Polícia Federal**, estabelecidas no § 1º do art. 144, além de **polícia judiciária**, são:

*I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de **bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas**, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;*
*II - **prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho**, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;*
*III - exercer as funções de **polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras**;*

Repare que a **polícia federal** cuida das infrações relativas a bens, serviços e interesses da União, autarquias e **empresas públicas** (como Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Embrapa e Correios). Entretanto, não alcança os crimes cometidos em detrimento de bens, serviços e interesses das **sociedades de economia mista** (como Banco do Brasil, Petrobrás e Eletrobrás), que serão investigados pela **polícia civil**.

Nos termos do **§ 2º do art. 144**, a **polícia rodoviária federal** é órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao **patrulhamento ostensivo das rodovias federais**.

Já a **polícia ferroviária federal** é disciplinada no **§ 3º**, é também órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao **patrulhamento ostensivo das ferrovias federais**.

Às **polícias civis**, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as **funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais**, exceto as militares, nos termos do **§ 4º**.

Apesar de haver a exceção quanto às infrações militares, ao final do parágrafo quarto, o **STF** firmou entendimento de que havendo o envolvimento de **policiais militares** na investigação de **crimes comuns**, estranhos à atividade militar, a polícia civil é **competente para o inquérito**, e **não haverá deslocamento** deste para a polícia militar.

À **polícia militar** cabe a **polícia ostensiva e a preservação da ordem pública**; aos corpos de **bombeiros militares**, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de **defesa civil** (art. 144, § 5º). A defesa civil é executada também por órgãos próprios dos Estados e do DF. Já o § 6º estabelece que as polícias militares e corpos de bombeiros militares, **forças auxiliares e reserva do Exército**, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, **aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios**.

Apesar de todos os órgãos acima serem considerados integrantes da segurança pública, apenas as **polícias militares e o corpo de bombeiros militares** são considerados **auxiliares e reservas do exército**, justamente pelo regime de treinamento e disciplina militares, e podem ser requisitados pelo Comando do Exército para situações de exceção,

como conflitos armados.



Jurisprudência

STF afirmou expressamente que: TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) não é atividade investigativa, logo, não é função exclusiva da polícia judiciária. Portanto, pode ser lavrado por polícia administrativa (PM). (**ADI 5.637, ADIs 6.245 e 6.264**).

Não ofende a Constituição o envolvimento de **policiais militares em procedimento investigatório**, nem desloca a atribuição do inquérito da polícia federal ou civil para a polícia militar. Ainda segundo o **Supremo**, a circunstância de haver atuado a polícia militar **não contamina o flagrante e a busca e apreensão** realizadas, em conjunto com a polícia civil ou federal (**HC 89.102, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 12-6-2007**).

O **exercício do direito de greve**, sob qualquer forma ou modalidade, é **vedado aos policiais civis e a todos os servidores** públicos que atuem diretamente na área de **segurança pública**. É obrigatória ainda a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, **de lege lata** (à luz da lei vigente) nos termos do art. 165 do Código de Processo Civil, para vocalização dos interesses da categoria (**STF, ARE 654.432/GO, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 5/4/2017**).

Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição.

No que diz respeito ao **Distrito Federal**, ente *sui generis na Constituição da República e na Federação*, não se esqueça de que compete à **UNIÃO** organizar as polícias civil, militar e o corpo de bombeiros do Distrito Federal, bem como sobre eles dispor (**arts. 21, XIV e 32, § 4º da CF**), contudo tais órgãos continuam sob o comando hierárquico do **Governador do Distrito Federal**.

Segundo o **STF**, compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civis e militar do Distrito Federal (**Súmula 647**).

Também segundo o **Supremo Tribunal Federal**, são de iniciativa privativa do **governador** as leis que disponham sobre organização e funcionamento da segurança pública estadual. Entretanto, o STF vedou a outorga de foro especial por prerrogativa de função aos delegados de polícia, considerando que são agentes subordinados administrativamente ao Chefe do Poder Executivo estadual ou distrital, e que o controle externo da atividade policial é exercido pelo Ministério Público (**art. 129, VII, CF**):

*"O § 6º do art. 144 da Constituição diz que os delegados de polícia são subordinados, hierarquizados administrativamente aos governadores de Estado, do Distrito Federal e dos Territórios. E uma vez que os delegados são, por expressa dicção constitucional, agentes subordinados, eu os excluirei desse foro especial, ratione personae ou intuitu personae". (**ADI 2.587, voto do rel. p/ o ac. min. Ayres Britto, j. 1º/12/2004**)*

Também a competência do **tribunal do júri** para julgar os crimes dolosos contra a vida prevalece sobre eventual foro privilegiado estabelecido pela Constituição do Estado (Súmula Vinculante 45):

Súmula Vinculante 45/STF: A competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual.

O **§ 8º do art. 144** autoriza aos municípios constituírem **guardas municipais**, destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, na forma da lei. Esta prerrogativa não inclui as demais funções policiais, conferidas unicamente aos órgãos de segurança pública, e limita-se à proteção do **patrimônio municipal**.

Importante lembrar que, por força do **§ 9º do art. 144**, os servidores públicos policiais, de qualquer corporação, serão remunerados em parcela única, na forma de **subsídio**, previsto no **§ 4º do art. 39**, da CF.

Quanto à **omissão** do Poder Público no tocante à garantia da segurança pública aos cidadãos, direito fundamental de segunda dimensão, consoante doutrina majoritária (Paulo Bonavides, Ingo Wolfgang Sarlet), o Supremo Tribunal Federal assim pronunciou-se no sentido da possibilidade da interferência do Poder Judiciário para instar o Poder Executivo a implementar adequadamente esse direito:

*"O direito a segurança é prerrogativa constitucional **indisponível**, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. É possível ao Poder Judiciário **determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas** constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo" (**ARE 654.823 Agr, rel. min. Dias Toffoli, j. 12-11-2013**).*

Vamos ver algumas questões, mas não deixe de resolver as questões comentadas vinculadas ao capítulo!



Veja como foi cobrado!

(CESPE/AGENTE ADMINISTRATIVO/POLÍCIA FEDERAL/2014) Força Nacional de Segurança Pública, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal são órgãos destinados ao exercício da segurança pública no Brasil.

A Força Nacional de Segurança Pública **não é órgão** e não integra o rol taxativo do **art. 144, caput, da CF**:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

- I - polícia federal;*
- II - polícia rodoviária federal;*
- III - polícia ferroviária federal;*
- IV - polícias civis;*
- V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.*

Essa foi, inclusive, a justificativa do Cespe para o gabarito da questão.

Gabarito: **Errado**.

(CESPE/PERITO CRIMINAL FEDERAL/POLÍCIA FEDERAL/2013) A apuração de infrações penais cometidas contra os interesses de empresa pública federal insere-se no âmbito da competência da Polícia Federal.

Se a questão quisesse ser mais maldosa teria colocado sociedade de economia mista ao invés de empresa pública, caso em que a competência da apuração de infrações penais seria da polícia civil. Contudo, estabelece o § 1º, I do art. 144 que cabe à polícia federal apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da **União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas**, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;

Gabarito: **CERTO**.

(FCC/PROCURADOR MUNICIPAL/PGM TERESINA/2010) as guardas municipais têm o dever de realizar o policiamento ostensivo para preservar a ordem pública, além de proteger os bens, serviços e instalações de propriedade do Município.

Nos termos do § 8º do art. 144, os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, apenas, conforme dispuser a lei.

Gabarito: **ERRADO**.

(CESPE/INVESTIGADOR DA POLÍCIA/PC BA/2013) Integrante da polícia civil que praticar infração penal será julgado pelo tribunal de justiça do estado a que esteja vinculado como servidor, visto que possui foro por prerrogativa de função.

Questão que trata justamente da jurisprudência do STF que discutimos acima. Aliás, a cada dia que passa, as provas estão exigindo maior conhecimento de jurisprudência e doutrina do que propriamente a letra da Constituição, em boa parte desta matéria. Segundo o Supremo, ofende a Constituição a outorga de foro especial por prerrogativa de função, tendo em vista a incompatibilidade entre a prerrogativa de foro e outras regras constitucionais, como a subordinação hierárquica e o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público.

Gabarito: **ERRADO**.

Resumo

Conceito Geral

- A segurança pública é:
 - **Dever do Estado**
 - **Direito e responsabilidade de todos**
 - Finalidade: preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Órgãos que compõem a segurança pública (art. 144, CF) – rol taxativo segundo o STF

1. Polícia Federal
2. Polícia Rodoviária Federal
3. Polícia Ferroviária Federal
4. Polícias Civis
5. Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares
6. Polícias Penais (federal, estaduais e distrital) – **EC 104/2019**

Polícia Penal – EC 104/2019

- Responsável pela segurança dos estabelecimentos penais.
- Composição: transformação de cargos de agentes penitenciários + concurso público.
- Equiparada às demais carreiras policiais.
- Atribuições regulamentadas em lei.
- Subordinada aos governadores, conforme §6º do art. 144.

Rol taxativo

- STF: entes federados **não podem** criar novos órgãos de segurança pública (Ex: Detran está excluído – ADI 1.182).

Força Nacional de Segurança Pública

- Criada em 2004, vinculada ao Ministério da Justiça.
- Atua em situações emergenciais nos Estados.
- Composta por policiais/bombeiros estaduais.
- **Não integra o rol do art. 144** (sem status constitucional).

Segurança viária – EC 82/2014

- Incluído o §10 no art. 144:
 - Compreende **educação, engenharia e fiscalização de trânsito**.
 - Compete a órgãos estaduais, distritais e municipais.
- **Não integrou os órgãos de trânsito ao rol do art. 144.**

Polícia Judiciária

- Responsável por investigação e repressão de infrações penais (exceto militares).
- Realiza perícias, autópsias e investigações.
- Órgãos competentes:
 - **Polícia Federal:** crimes da União (§1º, IV)
 - **Polícias Civis:** demais crimes (§4º)

Demais atribuições da Polícia Federal (§1º)

- Apurar crimes contra bens/interesses da União.
- Reprimir tráfico, contrabando e descaminho.
- Polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras.

Polícia Rodoviária e Ferroviária Federal

- **Rodoviária Federal (§2º):** patrulhamento das rodovias federais.
- **Ferroviária Federal (§3º):** patrulhamento das ferrovias federais.

Polícias Militares e Bombeiros Militares (§5º e §6º)

- **PM:** polícia ostensiva e preservação da ordem pública.
- **Bombeiros:** defesa civil e demais funções legais.
- Subordinam-se aos governadores junto com as polícias civis e penais.

Polícia Científica

- STF: **não** é órgão autônomo de segurança pública (ADI 2.575).
- Pode existir, vinculada ou não à Polícia Civil.

Limitações e jurisprudência relevante

- **PM pode atuar em flagrante e busca, sem deslocar inquérito** (HC 89.102).

- **Greve proibida para servidores da segurança pública** (STF, ARE 654.432).

Distrito Federal

- A União organiza e legisla sobre as polícias (arts. 21, XIV e 32, §4º).
- Comando hierárquico é do governador.
- **Súmula 647 STF:** vencimentos são de competência privativa da União.

Foro e competência

- **Delegados não têm foro por prerrogativa de função** (ADI 2.587).
- **Tribunal do júri prevalece sobre foro por função em crime doloso contra a vida** (SV 45).

Guardas Municipais (§8º)

- Proteção de bens, serviços e instalações do município.
- **Não exercem funções de polícia.**

Remuneração dos policiais (§9º)

- Deve ser em **parcela única**, na forma de **subsídio** (art. 39, §4º).

Intervenção do Judiciário

- É possível ao Judiciário obrigar o Estado a garantir o direito à segurança pública.
- Não se trata de violação à separação de poderes (ARE 654.823).

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
